

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

Gabinet psychoterapeutyczny "Na progu zmiany" - Beata Berkowska

Obowiązuje od dnia (22.08.2026)

Szanowna Klientko, Szanowny Kliencie,

zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO) przekazuję poniżej informacje o zasadach przetwarzania Pani/Pana danych osobowych w związku z korzystaniem z moich usług psychologicznych i psychoterapeutycznych.

1. Administrator danych

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest:

Beata Berkowska "Na progu zmiany"

ul. Jana Sychalskiego 37/42, Poznań

NIP: 7831937931

E-mail: psycholog.berkowska@gmail.com

Telefon: +48 792 967 143

Spotkania stacjonarne odbywają się pod adresem: ul. Jana Żupańskiego 7/5, 61-542 Poznań (Gabinet Przystanek Ku Sobie). Adres ten służy wyłącznie do wskazania miejsca spotkań i nie jest odrębnym administratorem danych.

2. Ważna informacja dotycząca charakteru mojej praktyki

Nie jestem podmiotem wykonującym działalność leczniczą w rozumieniu ustawy o działalności leczniczej i nie prowadzę dokumentacji medycznej w rozumieniu ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta. Nie dotyczy mnie zatem ustawowy, 20-letni okres przechowywania dokumentacji, obowiązujący placówki medyczne. Zasady opisane poniżej opieram na przepisach RODO oraz zasadach etyki zawodowej psychologa i psychoterapeuty.

3. Cele i podstawy prawne przetwarzania danych

- realizacja umowy o świadczenie usług psychologicznych/psychoterapeutycznych - kontakt, umawianie i prowadzenie sesji (art. 6 ust. 1 lit. b RODO),
- prowadzenie procesu terapeutycznego, w tym sporządzanie notatek z sesji zawierających dane o stanie zdrowia psychicznego (art. 9 ust. 2 lit. a RODO - Pani/Pana wyraźna, odrębna zgoda, o którą proszę przed rozpoczęciem współpracy - zob. pkt 14),
- rozliczenia księgowe i podatkowe, w tym wystawianie faktur/rachunków (art. 6 ust. 1 lit. c RODO - obowiązek prawny),
- ewentualne ustalenie, dochodzenie lub obrona przed roszczeniami (art. 6 ust. 1 lit. f RODO - prawnie uzasadniony interes).

Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do zawarcia i realizacji umowy o świadczenie usług - bez ich podania nie jestem w stanie umówić ani przeprowadzić sesji. Zgoda na przetwarzanie danych o zdrowiu (art. 9 ust. 2 lit. a) jest odrębna od samej umowy - jej brak oznacza, że nie będę mogła prowadzić notatek merytorycznych z sesji.

Źródło pochodzenia danych (w przypadku rezerwacji online):

Jeśli rezerwacja sesji następuje za pośrednictwem portalu ZnanyLekarz.pl, Pani/Pana dane identyfikacyjne i kontaktowe (imię, nazwisko, e-mail, numer telefonu) są mi przekazywane przez ten system w celu umożliwienia zawarcia i realizacji umowy. W zakresie funkcjonowania samej platformy (konto użytkownika, płatności) podmiot ten przetwarza dane jako niezależny administrator, zgodnie z własną polityką prywatności - nie ponoszę odpowiedzialności za ten zakres przetwarzania. Z chwilą przekazania danych do mojego kalendarza staję się

odrębnym administratorem, w szczególności w zakresie danych wrażliwych dotyczących przebiegu terapii, do których platforma ta nie ma dostępu.

4. Jakie dane przetwarzam

- dane identyfikacyjne i kontaktowe: imię i nazwisko, telefon, e-mail,
- dane dotyczące zdrowia psychicznego i przebiegu terapii - w zakresie, w jakim są omawiane na sesjach i w jakim prowadzę notatki,
- dane rozliczeniowe (jeśli wystawiam fakturę/rachunek): dodatkowo adres, NIP przy fakturze na firmę.

Dokumentację przebiegu terapii prowadzę w dwóch postaciach: skróconej dokumentacji formalnej oraz bieżących notatek operacyjnych - obie formy oraz zasady dostępu do nich opisuję szczegółowo w pkt 11 i 12.

5. Notatki z sesji - narzędzie wspierające NOA Notes (dotyczy wyłącznie osób, które wyraziły na to odrębną zgodę)

Ten punkt dotyczy wyłącznie sytuacji, w których korzystam z systemu NOA Notes (narzędzie AI udostępniane przez ZnanyLekarz) do sporządzania notatki z sesji. Korzystanie z tego narzędzia jest opcjonalne i każdorazowo wymaga Pani/Pana odrębnej, wyraźnej zgody - jeśli nie wyraża Pani/Pan takiej zgody, notatki sporządzam w inny sposób, bez użycia AI, a poniższy opis Pani/Pana nie dotyczy.

Jak działa NOA Notes:

Sesja jest nagrywana wyłącznie w celu wygenerowania ustrukturyzowanej notatki tekstowej, którą następnie weryfikuję, edytuję i zatwierdzam. Cykl życia danych przebiega na dwóch poziomach:

- po mojej stronie: dostęp do nagrania mam przez 24 godziny od sesji - w tym czasie mogę edytować wygenerowaną notatkę, korzystając z nagrania jako punktu odniesienia; po tym czasie nagranie znika z mojego widoku, a zostaje wyłącznie tekstowa notatka z sesji,
- po stronie dostawcy (ZnanyLekarz): zgodnie z jego polityką, nagrania i transkrypcje mogą być przechowywane na jego serwerach nieco dłużej niż mój dostęp do nich - w celach technicznych i jakościowych (np. kontrola błędów transkrypcji). Aktualny, dokładny okres retencji dla mojego konta weryfikuję bezpośrednio u dostawcy i udostępnię Pani/Panu na życzenie.
- dane są szyfrowane i przetwarzane na serwerach zgodnych z RODO,
- dostawca korzysta z podwykonawców (usługa rozpoznawania mowy oraz model językowy generujący podsumowanie), którzy nie mają dostępu do nagrań ani transkrypcji poza zakresem technicznie niezbędnym do realizacji usługi,
- dane nie są wykorzystywane do trenowania modeli AI ani sprzedawane podmiotom trzecim.

W związku z korzystaniem z NOA Notes działam jako administrator danych, a dostawca (ZnanyLekarz) jako podmiot przetwarzający, na podstawie umowy powierzenia przetwarzania danych.

Zgodę na korzystanie z NOA Notes wyraża Pani/Pan w ramach oświadczeń zbiorczych na końcu niniejszego dokumentu (pkt 14).

6. Nagrywanie sesji do celów superwizji oraz dokumentowania procesu certyfikacji (dotyczy wyłącznie osób, które wyraziły na to odrębną zgodę)

Jestem w trakcie procesu certyfikacji zawodowej, w ramach którego mam obowiązek przedstawić określoną liczbę udokumentowanych przypadków (case'ów). W związku z tym, niezależnie od NOA Notes, może zdarzyć się, że poproszę Panią/Pana o odrębną zgodę na nagranie sesji w celu:

- odtworzenia i analizy zanonimizowanego nagrania na potrzeby superwizji - czyli konsultacji mojej pracy z superwizorem, osobą przygotowaną do nadzoru jakości pracy psychoterapeutycznej,
- przekazania zanonimizowanego nagrania szkole lub instytucji szkolącej w celu udokumentowania procesu zdobywania kwalifikacji zawodowych (certyfikacji).

Nagranie wykorzystywane w tych celach jest przetwarzane w sposób uniemożliwiający Pani/Pana identyfikację - w praktyce oznacza to pominięcie lub zmianę danych identyfikujących (imienia, nazwiska i innych informacji pozwalających ustalić tożsamość) przed udostępnieniem nagrania superwizorowi lub instytucji szkolącej. Superwizor oraz instytucja szkoląca są zobowiązani do zachowania poufności.

Wyjątek od standardowego okresu przechowywania:

Nagranie i notatki wykorzystywane do opisu przypadku (case'u) na potrzeby superwizji lub procesu certyfikacji przechowuję dłużej niż standardowe notatki operacyjne opisane w pkt 11 - przez czas niezbędny do zrealizowania celu superwizyjnego/szkoleniowego (np. do zakończenia danego etapu certyfikacji). Każdorazowo, gdy planuję wykorzystać materiał z Pani/Pana sesji w ten sposób, poinformuję Panią/Pana indywidualnie o przewidywanym, konkretnym okresie przechowywania tego materiału, zanim zostanie on wykorzystany.

Zgoda na nagrywanie do celów NOA Notes (pkt 5) i zgoda na nagrywanie do celów superwizji/certyfikacji (niniejszy punkt) są od siebie niezależne - może Pani/Pan wyrazić jedną, obie lub żadną z nich. Odpowiednie oświadczenia znajdują się na końcu niniejszego dokumentu (pkt 14).

7. Odbiorcy danych

- ZnanyLekarz (Docplanner) - jako dostawca systemu do zarządzania gabinetem, prowadzenia kalendarza wizyt i wysyłki powiadomień o terminach (na podstawie umowy powierzenia przetwarzania danych), a także - wyłącznie w przypadku zgody opisanej w pkt 5 - jako dostawca modułu NOA Notes,
- biuro rachunkowe - Milena Kaczyńska, prowadząca działalność gospodarczą pod firmą "Doradztwo Finansowo-Księgowe Kaczyńska Milena Kaczyńska" (NIP: 7651395747, REGON: 300318550), z siedzibą: Osiedle Zwycięstwa 14/128, 61-647 Poznań - w zakresie danych niezbędnych do rozliczeń podatkowych i księgowych, na podstawie umowy powierzenia przetwarzania danych,
- superwizor oraz osoby uczestniczące w konsultacjach zawodowych - w ramach bieżącej superwizji i interwizji (pkt 8), która odbywa się wyłącznie ustnie i w zakresie w pełni zanonimizowanym, bez przekazywania danych pozwalających na identyfikację; dodatkowo, wyłącznie w przypadku wyrażenia odrębnej zgody opisanej w pkt 6, superwizor lub instytucja szkoląca mogą otrzymać zanonimizowane nagranie sesji,
- podmioty świadczące usługi IT i hostingowe, z którymi mam zawarte umowy powierzenia przetwarzania danych.

Nie przekazuję danych poza teren Polski ani Unii Europejskiej, poza sytuacjami opisanymi w pkt 5 (przetwarzanie przez podwykonawców NOA Notes zgodnie z ich polityką, w oparciu o mechanizmy zgodne z RODO).

8. Superwizja i konsultacje zawodowe

Jako psycholożka i psychoterapeutka w trakcie certyfikacji poddaję swoją pracę superwizji oraz uczestniczę w konsultacjach (interwizji). Poza sytuacjami opisanymi w pkt 6 (nagranie), superwizja i interwizja odbywają się w formie omówienia przebiegu pracy terapeutycznej wyłącznie w sposób ustny i wyłącznie w sposób uniemożliwiający identyfikację Pani/Pana osoby.

9. Tajemnica zawodowa i jej granice

Wszystko, o czym rozmawiamy, objęte jest tajemnicą zawodową. Wyjątki od poufności obejmują wyłącznie sytuacje:

- realnego zagrożenia życia lub zdrowia Pani/Pana lub osób trzecich,
- pisemnego zwolnienia z tajemnicy zawodowej przez uprawniony organ (np. prokuraturę) lub wezwania do złożenia zeznań w postępowaniu karnym.

W takich sytuacjach ujawniam wyłącznie minimalny, niezbędny zakres informacji.

10. Sesje online

Przyjmuję również online - zobowiązuje się do wykonywania usług z poszanowaniem prywatności rozmowy. Sesje online prowadzę z prywatnego, wydzielonego pomieszczenia, w którym przebywam sama - bez obecności innych

osób i bez możliwości podsłuchania rozmowy przez osoby trzecie. Zachęcam, aby w miarę możliwości zadbała Pani/zadbał Pan o podobne warunki po swojej stronie - miejsce dające poczucie prywatności i dyskrecji.

11. Okres przechowywania danych

Ponieważ nie prowadzę placówki medycznej i nie ciąży na mnie ustawowy obowiązek długoterminowego przechowywania dokumentacji terapeutycznej, przyjmuję następujące zasady, rozróżniając dwie postacie dokumentacji:

Skrócona dokumentacja formalna.

Podstawowe informacje o przebiegu współpracy - daty sesji, ogólny cel/temat terapii, status współpracy (w toku / zakończona) oraz zwięzły opis przebiegu danej sesji (np. zastosowana metoda lub obszar pracy) - prowadzę w formie skróconej, sformalizowanej notatki. Przechowuję ją przez 5 lat od zakończenia współpracy. Ta dokumentacja podlega pełnemu prawu dostępu na zasadach opisanych w pkt 12.

Notatki operacyjne.

Bieżący materiał roboczy z przebiegu sesji - zarówno sporządzany ręcznie, jak i przy użyciu NOA Notes (pkt 5) - przechowuję przez czas niezbędny do zapewnienia ciągłości pracy terapeutycznej, nie dłużej niż przez rozsądny okres od ostatniej sesji, chyba że dłuższe przechowanie jest uzasadnione możliwym sporem prawnym - wtedy do czasu jego zakończenia. Długoterminową ciągłość współpracy zapewnia niezależnie od tego skrócona dokumentacja formalna, przechowywana odrębnie przez 5 lat.

Wyjątek: materiały wykorzystywane do superwizji lub procesu certyfikacji (pkt 6).

Jeśli za Pani/Pana zgodą wykorzystuję nagranie lub notatki z Pani/Pana sesji do opisu przypadku na potrzeby superwizji lub certyfikacji, ten konkretny materiał przechowuję dłużej niż standardowy okres wskazany powyżej - przez czas niezbędny do zrealizowania celu superwizyjnego/szkoleniowego. Zasady tego wyjątku, w tym każdorazowe poinformowanie Pani/Pana o przewidywanym okresie przechowywania, opisuję szczegółowo w pkt 6.

- dane kontaktowe (imię, telefon, e-mail) przechowuję przez czas współpracy oraz do upływu terminu przedawnienia ewentualnych roszczeń (co do zasady nie dłużej niż 6 lat),
- dokumenty rozliczeniowe/księgowe (faktury, rachunki) przechowuję przez okres wymagany przepisami prawa podatkowego - obecnie 5 lat, licząc od końca roku, w którym powstał obowiązek podatkowy; ten obowiązek wynika z odrębnych przepisów (Ordynacja podatkowa) i dotyczy mnie niezależnie od dokumentacji terapeutycznej.

Może Pani/Pan w każdej chwili zwrócić się z prośbą o wcześniejsze usunięcie notatek operacyjnych - uwzględnię taką prośbę, o ile nie stoi to w sprzeczności z moim uzasadnionym interesem związanym z ewentualną obroną przed roszczeniami.

12. Prawa osoby, której dane dotyczą

Przysługuje Pani/Panu prawo do:

- dostępu do swoich danych i otrzymania ich kopii - pełny dostęp obejmuje zawsze dane zwykłe (imię, nazwisko, e-mail, numer telefonu) oraz dokumentację jawną, w tym skróconą dokumentację formalną (pkt 11) i wydawane na Pani/Pana prośbę zaświadczenie o uczestnictwie w terapii (zawierające wyłącznie daty spotkań, bez opisu treści sesji); zasady dotyczące moich notatek operacyjnych opisuję niżej,
- sprostowania danych - w zakresie danych identyfikacyjnych i kontaktowych; ustalenia i obserwacje kliniczne odzwierciedlają mój profesjonalny osąd w danym momencie procesu terapeutycznego i mogą być przez Panią/Pana kwestionowane w rozmowie, co odnotowuję, natomiast nie modyfikuję zapisu wstecz,
- usunięcia danych - z zastrzeżeniem opisanym w pkt 11 (okres przechowywania) oraz sytuacji, w których przechowanie danych jest niezbędne do obrony przed roszczeniami lub wynika z obowiązków prawnych (np. dokumenty księgowe),
- ograniczenia przetwarzania,
- wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania opartego na moim prawnie uzasadnionym interesie,

- przenoszenia danych - w zakresie danych podanych przez Panią/Pana i przetwarzanych w sposób zautomatyzowany,
- wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Dostęp do notatek operacyjnych:

Moje bieżące notatki operacyjne z przebiegu sesji mają charakter mojego materiału roboczego, wspierającego ciągłość pracy między sesjami. Każdą prośbę o wgląd w te notatki rozpatruję indywidualnie, zgodnie z obowiązującymi przepisami o ochronie danych osobowych. W zakresie, w jakim ich ujawnienie dotyczyłoby informacji o osobach trzecich niebędących stroną naszej współpracy, zakres udostępnianych informacji może zostać odpowiednio ograniczony na podstawie art. 15 ust. 4 RODO.

Jeśli ma Pani/Pan pytania dotyczące sposobu prowadzenia notatek, chce Pani/Pan się z nimi zapoznać lub omówić przebieg terapii, zapraszam do kontaktu lub do poruszenia tego tematu podczas sesji - to często ważna i wartościowa część procesu terapeutycznego.

W sprawach dotyczących danych osobowych proszę o kontakt na adres e-mail lub numer telefonu wskazane w pkt 1.

13. Forma zapoznania się z niniejszą informacją

Zgodnie z RODO forma przekazania informacji o przetwarzaniu danych jest dowolna - może być papierowa, elektroniczna lub ustna; przepisy nie wymagają podpisu. Kluczowe jest, aby informacja dotarła do Pani/Pana na początku współpracy, zanim rozpocznę przetwarzanie danych dotyczących zdrowia psychicznego, oraz aby mogła/mógł Pani/Pan się z nią zapoznać.

W praktyce przekazuję Pani/Panu odnośnik do pełnej treści niniejszego dokumentu, dostępnej na mojej stronie internetowej, na początku współpracy. Potwierdzenie zapoznania się oraz zgody, o których mowa w pkt 14, zbieram pisemnie.

14. Oświadczenia i zgody

Poniższe oświadczenia potwierdza Pani/Pan pisemnie (mailowo lub przez wiadomość na platformie) przed rozpoczęciem współpracy lub na początku pierwszej sesji - wystarczy odesłać poniższą treść z zaznaczeniem odpowiedzi przy każdym punkcie (np. "TAK"/"NIE"):

Oświadczenia i zgody klienta:

- ☐ Potwierdzam, że zapoznałam/em się z niniejszą Informacją o przetwarzaniu danych osobowych.
- ☐ Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych dotyczących zdrowia psychicznego w celu prowadzenia konsultacji lub psychoterapii, w tym na sporządzanie notatek z sesji (zgodnie z pkt 3 i pkt 4). Bez tej zgody nie jest możliwe prowadzenie procesu konsultacji/terapeutycznego.
- ☐ Wyrażam zgodę / ☐ Nie wyrażam zgody na korzystanie z narzędzia NOA Notes (AI) do sporządzania notatek z sesji (zgodnie z pkt 5) - decyzja opcjonalna, brak zgody nie wpływa na dalszą współpracę.
- ☐ Wyrażam zgodę / ☐ Nie wyrażam zgody na nagrywanie sesji i wykorzystanie zanonimizowanych materiałów do celów superwizji oraz procesu certyfikacji (zgodnie z pkt 6) - decyzja opcjonalna, brak zgody nie wpływa na dalszą współpracę.

Każdą z powyższych zgód (poza pierwszym oświadczeniem o zapoznaniu się) może Pani/Pan wycofać w dowolnym momencie, bez podawania przyczyny - wystarczy wiadomość na adres e-mail lub numer telefonu wskazane w pkt 1. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego na jej podstawie przed wycofaniem.